

# 제주국제자유도시개발센터 상임감사

## 주 의 요 구

제 목 : 계약관련 업무 처리(서류미비) 부적정

관계기관 : (주)해울 사무국, NLCS Jeju, BHA, SJA Jeju

### 내 용

(주)해울에서는 공사 및 용역, 물품구매 등의 계약업무에 관하여는 자체 계약업무처리에 관한 지침이 없음에 따라, 「공기업·준정부기관 계약사무 규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 국가계약법), 「계약예규」에 따라 계약업무를 처리하고 있으며, 상기 법률 및 규칙은 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적으로 하고 있다.

「국가계약법」 제12조(계약보증금) 제1항에 따르면 계약담당자는 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 하며, 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 경우에는 「계약예규」에 따라 그 지급을 확약하는 내용의 문서(이하 계약보증금지급각서)를 제출하게 하여야 한다고 되어있다.

그리고 「계약예규(정부 입찰·계약 집행기준)」 제35조 제1항에 따라 계약담당자가 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다고 되어있다.

따라서 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 다할 수 있도록 계약보증금 또는 계약보증금지급각서를 제출받아야 하고, 선금 지급 시 채권을 확보하기 위해 계약상대자로부터 선금보증서를 제출받아야 한다.

(주)해울 사무국 및 NLCS Jeju, BHA, SJA는 감사 대상기간(2015.11월~2016.11월) 동안 2천만원(부가세제외) 이상 공사 및 용역, 물품구매 등의 계약 건은 총25건이며, 이 중 아래 [표]와 같이 선금지급에 따른 선금보증서 미수령의 경우 사무국이 (주)해울 사명 변경 및 CI 개발용역 계약 1건이 있었고, 계약보증금 또는 지급각서 미수령의 경우 NLCS Jeju가 스쿨버스 모니터 용역 서비스 계약 등 3건, BHA가 BHA 학교급식 위탁운영 계약 등 5건, SJA가 업무용 차량 장기 임대 계약 1건 등 총 9건이 있어서, 제출서류가 미비한 계약은 총10건이 있었다.

[표]서류미비 계약 현황

| 연번 | 구분        | 계약명                    | 계약금액<br>(단위 : 천원)                           | 계약보증금<br>또는<br>지급각서<br>수령 여부 | 선금<br>지급 여부 | 선금보증서<br>수령 여부 |
|----|-----------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 1  | 사무국       | (주)해울 사명 및 CI 개발용역     | 30,000                                      | ○                            | ○           | ×              |
| 2  | NLCS Jeju | 스쿨버스 모니터용역 서비스 계약 변경 분 | 74,577                                      | ×                            | ×           | -              |
| 3  |           | ASIANA Advertisement   | 33,000                                      | ×                            | ×           | -              |
| 4  |           | Summer Camp 행사 지원 대행   | 198,138                                     | ×                            | ×           | -              |
| 5  | BHA       | BHA 학교급식 위탁 운영         | 조·석식 : 4,700원<br>중식 : 5,200원<br>간식 : 1,200원 | ×                            | ×           | -              |
| 6  |           | BHA 차량 임대차 계약          | 2,180/월                                     | ×                            | ×           | -              |
| 7  |           | 조선일보 광고                | 38,500                                      | ×                            | ×           | -              |
| 8  |           | 아시아나 기내 광고             | 66,000                                      | ×                            | ×           | -              |
| 9  |           | 아시아나 기내 광고             | 22,000                                      | ×                            | ×           | -              |
| 10 | SJA Jeju  | 업무용 차량 장기 임대 계약        | 24,012                                      | ×                            | ×           | -              |

※ 자료 : 감사대상기관 제출 자료 재구성

그 결과, 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 않을 시 제재할 수 있는 구속력이 약해지고, 선금지급에 따른 채권을 확보하지 못하여 기관에

재정상 손해를 끼칠 수 있는 위험을 초래하는 등 계약의 관리·감독 업무를 소홀히 하였다.

【조치할 사항】 (주)해울 대표이사는

- ① 앞으로 계약의 관리·감독 업무가 소홀하지 않도록 관련 업무를 철저히 하게 하시고,
- ② 계약관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.

【주의 : 관련자】

[관련자]

|           |       |
|-----------|-------|
| NLCS Jeju | ◇◇◇   |
| NLCS Jeju | ●●●   |
| BHA       | ●●●   |
| BHA       | ◎◎◎   |
| (주)해울 사무국 | ☆☆☆   |
| SJA Jeju  | ★★★   |
| NLCS Jeju | ■ ■ ■ |
| (주)해울 사무국 | ○○○   |
| NLCS Jeju | ♠♠♠   |
| BHA       | ◆◆◆   |
| (주)해울 사무국 | ■ ■ ■ |